

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 258/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายสมชายหรือดี แซ่เตียวหรือแซ่เอียว

หรือแซ่ลี

จำเลย

นายสมชายหรือดี แซ่เตียวหรือแซ่เอียว

หรือแซ่ลี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง มิใช่
ข้อกฎหมายดังที่อ้าง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 ไม่รับฎีกาจำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟัง
พยานหลักฐานผิดไปจากพยานหลักฐานในท้องสำนวน ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย
โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 54)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
357 จำคุก 3 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลด
โทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 53)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาตามฎีกาจำเลยว่าพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักหรือไม่ และเพียงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาตามฎีกาจำเลยว่าพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักหรือไม่ และเพียงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สอง สุขะปุณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ